【별표 5】

작전성 검토의 기준(제11조제2항 관련)

Ⅰ. 일반사항

1. 작전성 검토의 정의

‘작전성 검토’란 군사기지 및 군사시설 보호구역내의 재산권 행사에 대하여 행정기관의 처분에 관한 협의 요청 시 관할(관리)부대 지휘관 책임하에 군사기지 및 군사시설의 보호와 군사작전(전면전대비작전, 국지도발대비작전, 평시 경계임무, 군사훈련 등)에 미치는 영향 및 해소 대책을 검토하는 것을 말하며, 그 결과는 동의 · 부동의 · 조건부 동의로 분류된다.

2. ‘작전성 검토’ 기본방향

가. 「군사기지 및 군사시설 보호법」의 입법 취지를 고려하여 군사기지 및 군사시설을 보호하고 군사작전의 원활한 수행여건을 보장하며, 군사작전에 지장이 없는 범위 내에서 국민의 재산권 행사를 보장하여야 한다.

나. 군사작전(전면전 대비작전, 국지도발 대비작전, 평시 경계임무, 군사훈련 등)의 시행 여건을 보장한다.

1) 전 · 평시 작전계획 시행을 위한 중요지역은 확보하여야 한다.

2) 단계화 작전을 위해 장애물 운용 예정지역이나 예정된 화력격멸구역 등 계획된 지역의 과도한 보호는 지양한다.

3) 부대노출로 인한 군사보안의 이유로 협의 불응 또는 조건부 동의를 요구하지 않도록 한다.

다. 주민의 인명피해 방지를 위한 대책을 고려하고, 군사 작전에 반드시 필요하여 확보해야 하는 중요한 작전지역은 ‘반드시 보호해야 할 지역’ 등으로 구분하여 최소의 범위로 통제하여야 하며, 이 지역에 대한 관계기관의 협의 요청 시 작전에 미치는 영향을 종합적으로 분석하고 검토하여 적절한 대안을 마련하고 관계기관과 협의를 통하여 작전 저해요소를 해결할 수 없을 경우에는 부동의 처리 한다.

라. 훈련장은 과도한 통제를 지양하여야 하며, 적용기준은 아래~~각호~~와 같다.

1) 작전성 검토대상 훈련장은 재산대장에 등재된 훈련장만 적용

2) 표준훈련장 규격을 기준으로 훈련장별 지형여건을 고려하여 작전성 검토를 하며, 비사격훈련장은 작전성 검토에서 제외

3) 훈련장 중·장기 발전계획을 고려할 때에는 각 군 본부의 중·장기발전계획에 반영되어 있는 훈련장만 적용 가능하며, 훈련장 신설지역은 국방군사시설사업 지역으로 지정·고시된 지역만 적용

마. 민간인통제선 조정은 해부대 및 인접부대 작전에 미치는 영향, 경계시설 설치 등을 고려, 지휘계통에 의한 작전성 검토(사단→군단→지작사→합참) 및 국방부 보고 후 승인 지역에 한해 진행한다.

바. 중앙행정기관 또는 지방자치단체의 장 등이 국토에 관한 계획 및 개발정책의 수립·시행을 위하여 관계법령에 따라 국방부장관 또는 관할부대의 장에게 협의를 요청하는 경우, 「정부개발계획 협의 업무의 처리에 관한 훈령」에서 규정한 절차를 따른다.

3. 작전성 검토 시 평가요소

가. 군사시설 훼손 여부

나. 관측과 사계의 지장 여부

다. 화력운용의 지장 여부

라. 기동성 보장 여부

마. 통신장비(레이다) 운용에 미치는 영향

바. 폭발물 안전거리 저촉 여부

사. 제한고도 준수 여부

아. 유사등화 설치 여부

자. 환경영향(소음, 진동, 악취, 분진 등)

차. 대공방어 협조구역 저촉 여부 등

카. 기타 그 밖의 작전에 영향을 줄 수 있는 사항

Ⅱ. 기지 및 시설별 작전성 검토 기준

1. 군사기지별 검토기준

가. 군부대 주둔지

1) 작전성 검토 고려요소

가) 전시 주둔지에 위치하여 '지휘소' 기능이 계속 유지되는지 여부

나) 작전 임무수행에 지장 및 손실 초래 여부

다) 국지도발대비작전을 위한 초소의 관측과 사계 보장 여부

라) 부대 주둔지 점유 및 시설물 훼손여부

마) 부대 주둔지의 위치(민통선 북방, 도시지역, 취락지역 등)

바) 개활지 또는 산악지형 등 부대 주둔지의 지형적 특징

사) 부대활동과 병력유지에 영향을 미치는 환경영향 요소(소음, 진동, 악취, 분진, 수질오염 등)

아) 병력과 차량의 진 · 출입 등에 미치는 영향

자) 부대 울타리 유 · 무 등을 고려

2) 작전성 검토 기준

가) 군사분계선으로부터 25킬로미터 이내 지역에서의 군부대 주둔지 작전성 검토 적용 기준은 다음과 같다.

(1) 적용 대상부대는 독립소초 이상 주둔지, 전 · 평시 전개되는 정보자산, 노드통신소 등을 포함

(2) 적용범위는 최외곽경계선으로부터 500미터 이내(취락지역은 300미터 이내) 지역에 적용

나) 군사분계선으로부터 25킬로미터 이외 지역에서의 군부대 주둔지 작전성 검토 적용기준은 다음과 같다.

(1) 적용대상부대는 사 · 여단급 이상부대의 주둔지에 적용

(2) 적용범위는 부대주둔지내 핵심시설로부터 500미터 이내(취락지역은 300미터 이내) 지역에 적용

(3) 핵심시설이 최외곽 경계선에 근접하여 보호가 제한될 경우에는 수류탄 투척거리를 고려하여 최소한 최외곽 경계선으로부터 50미터(취락지역은 30미터 이내) 이상은 반드시 이격

다) 군사분계선으로부터 25킬로미터 이내 지역(제한보호구역)의 협의업무를 위탁지역으로 판단할 경우 검토 기준은 다음과 같다.

(1) 도시지역과 취락지역의 부대 주둔지는 경계작전 여건을 고려하여 협의업무 위탁 허용이 가능

(2) 보호구역 내 울타리가 없는 격오지 부대의 경우 최외곽 건물로부터 50미터의 이격거리를 적용하여 위탁 허용이 가능

라) 부대내부 노출 사항은 작전성 검토 범위에서 제외한다. 다만, 군사보안목표 '가' 급 중 합참의장이 승인한 경우에는 작전성 검토를 할 수 있다.

마) 공장, 축사 등 환경 영향시설의 건축은 부대 병력의 위생관리에 지장

이 없는 경우에 동의할 수 있다.

나. 해군기지

1) 해군기지 : 군항과 해군작전기지로 구분

2) 작전성 검토 고려요소

가) 지형적 여건

나) 작전 · 훈련과 함정의 통항에 미치는 영향

다) 인접한 수역과의 형평성 등을 종합적으로 고려

3) 작전성 검토 기준

가) 해상 작전제한선 바깥쪽에서 특별한 사유가 없으면 아래의 사항은 동의할 수 있다.

(1) 해운의 영위

(2) 어업권의 설정, 수산동식물의 포획 또는 채취

(3) 부표 · 입표, 그 밖의 표지의 설치 또는 변경

나) 제한보호구역(해안선으로부터 500미터 범위 이내의 육상지역과 수역)에서 아래의 시설은 제한한다.

(1) 전망대 등 정밀관측시설

(2) 통신중계소 등 함정과 동일 주파수대 통신시설

(3) 화학물질, 유류저장시설 등 폭발물 관련 시설

(4) 그 밖에 관할부대장이 군사작전에 미치는 영향이 지대하다고 판단하는 시설

다) 제한보호구역(해안선으로부터 500미터 범위 이내의 육상지역과 수역)에서 작전 · 훈련 및 함정의 통항에 장애가 없거나 영향이 경미한 경우에는 협의업무를 위탁할 수 있다.

라) 해상에서의 어장 협의 유효기간은 5년으로 한다.

다. 항공작전기지

1) 작전성 검토 고려요소

가) 작전 임무수행에 지장 및 손실 초래 여부

나) 항공작전을 위한 초소의 관측과 사계 보장 여부

다) 항공안전에 영향을 미치는 항행안전시설 및 장비에 대한 영향 여부

라) 항공작전기지 점유 및 시설물 훼손여부

마) 작전기지부대활동과 병력유지에 영향을 미치는 환경영향 요소(소음, 진

동, 악취, 분진, 수질오염 등)

2) 작전성 검토 기준

가) 비행안전구역에 대한 작전성 검토 시 특별한 사유가 없으면 아래의 사항은 동의할 수 있다.

(1) 비행안전과 비행장 존립에 지장을 초래하지 않는 경우

(2) 관련법에 저촉되지 않는 경우

(3) 부대 중·장기계획, 전·평시 작전계획과 부대 기능유지 등에 지장을 초래하지 않는 경우

나) 조건부 동의를 할 수 있는 사항은 다음과 같다.

(1) 군사기지 및 군사시설 보호와 작전수행 및 비행안전 등에 미치는 제한사항을 해소할 수 있는 경우

(2) 임시구조물로써 비행안전에 지장을 초래하지 않으며, 군 작전상 필요하여 부대로부터 공사 중지 또는 철거 요구가 있을 시 즉시 이행하겠다는 등의 합의각서를 체결한 경우

라. 방공기지

1) 작전성 검토 고려요소

가) 기지 보호를 위한 지상 작전요소

나) 대공방어진지에 배치된 대공화기의 사정거리

다) 대공화기의 화기궤적 및 장비운용 성능(방위각, 고각)과 방식 등

라) 대공화기를 지원하는 레이더 및 통신장비에 대한 장애여부

마) 작전도로는 건축행위 및 토지형질 변경이 작전에 미치는 영향을 고려

2) 작전성 검토 기준

가) 기지 보호에 대한 지상 작전요소의 작전성 검토 기준은 '군부대 주둔지'와 동일하다.

나) 건축물 등 구조물의 위치 및 높이, 용도 등으로 레이더 및 통신장비가 작전운영 간 차폐로 인한 작전제한이 발생하는지 여부를 검토하고, 이때 레이더 추적 장애여부, 주요 작전영역, 레이더 성능 및 중첩여부 등을 고려한다.

다) 유도무기, 대공포, 휴대용 SAM(지대공 미사일) 사격 시 사격 제한 발생 유·무를 검토한다. (검토대상 거리는 무기체계별 최대 유효사거리를 기준으로 적용하되, 무기체계 운영 특성(방위각, 고각, 운용범위) 및

기상/지형 등 작전운영 여건을 고려하여 최대 유효사거리 내에서 검토 대상 거리를 조정할 수 있다)

라) 군사분계선으로부터 25킬로미터 이내 작전계획에 반영된 육군의 주·예비 기지를 포함

마) 군사기지 및 군사시설 보호와 작전수행 등에 미치는 제한사항을 적절한 대안으로 해소할 수 있으며, 대안 이행 관련 합의각서를 체결할 경우 조건부 동의를 할 수 있다.

3) 협의요청기관(승인기관 등)에서 풍력발전단지를 신축하는 경우 국방부(군사시설국) 또는 관할부대에 제출하여야 하는 서류의 종류는 다음과 같다.

가) 풍력발전기 설치 위치도

나) 풍력발전기 설치 제원(좌표, 해발고도, 발전기 높이, 날개폭 등)

다) 사업계획서

마. 군용전기통신기지

1) 작전성 검토 고려요소

가) 기지의 지형적 특성

나) 작전·훈련과 군용전기통신에 미치는 영향

다) 기지 점유 및 시설물 훼손여부

라) 기지의 병력과 차량의 진·출입 등에 미치는 영향

2) 작전성 검토 기준

가) 군용전기통신기지 보호에 대한 작전성 검토 기준은 '군부대의 주둔지'와 동일하다.

나) 군 전파영향평가 기준은 합참의장이 정한 전파관리규정을 적용한다.

(1) 군 전파영향평가 적용범위

(가) 군사시설보호구역내에 민·관 통신시설을 설치하거나 이전 하는 경우

(나) 풍력발전단지 건설 및 송전설비에 따른 군 전파영향평가는 군 보유 전파분석체계 평가결과를 근거로 실시한다. 다만, 필요시 협의 요청기관(승인기관 등)에서 제출한 전문기관 평가결과를 추가로 활용할 수 있다.

(2) 평가방법

(가) 설치대상 장비와 군 통신·전자 장비간 상호간섭 여부

(나) 설치대상 시설물에 의한 군 통신 및 전자장비 장애 여부

(다) 군 시설물 사용에 대한 제공 가능여부 및 안전도

(라) 부지 · 전력 · 통신선로 등의 제공 가능 여부

(마) 기타 예상되는 문제점

(3) 협의요청기관(승인기관 등)에서 풍력발전단지를 신축하는 경우 국방부(군사시설국) 또는 관할부대에 제출하여야 하는 서류의 종류는 다음과 같다.

(가) 풍력발전기 설치 위치도

(나) 풍력발전기 설치 제원(좌표, 해발고도, 발전기 높이, 날개폭)

(다) 사업계획서

바. 레이더 기지

1) 작전성 검토 고려요소

가) 기지의 지형적 특성

나) 반향물체 등으로 레이더 운용에 지장을 초래하는지 여부

다) 기지 점유 및 시설물 훼손여부

라) 기지의 병력과 차량의 진 · 출입 등에 미치는 영향

마) 건축물 또는 구조물의 위치와 높이에 의한 레이더 차폐여부

2) 작전성 검토 기준

가) 레이더 기지 보호에 대한 작전성 검토 기준은 '군부대 주둔지'와 동일하다.

나) 건축물 등 구조물의 위치 및 높이, 용도 등으로 레이더 및 통신장비가 작전운영 간 차폐로 인한 작전제한이 발생하는지 여부를 검토하고, 이때 레이더 추적 장애여부, 주요 작전영역, 레이더 성능 및 중첩여부 등을 고려한다.

다) 군사기지 및 군사시설 보호와 작전수행 등에 미치는 제한사항을 적절한 대안으로 해소할 수 있으며, 대안 이행 관련 합의각서를 체결할 경우 조건부 동의를 할 수 있다.

라) 군사분계선으로부터 25킬로미터 이내 작전계획에 반영된 육군의 국지방공레이더 주 · 예비 기지를 포함한다.

마) 대포병탐지레이더는 탐지범위, 전파영향 등을 고려하되, 합참의 작전성 검토 기준을 따른다.

3) 협의요청기관(승인기관 등)에서 풍력발전단지를 신축하는 경우 국방부

(군사시설국) 또는 관할부대에 제출하여야 하는 서류의 종류는 다음과 같다.

가) 풍력발전기 설치 위치도

나) 풍력발전기 설치 제원(좌표, 해발고도, 발전기 높이, 날개폭 등)

다) 사업계획서

2. 작전지역 / 진지형태별 검토기준

가. 작전성 검토대상 진지시설의 범위

1) 전면전 대비 전투진지는 작전지역별로 구분하며, 검토 대상은 유 · 무자재진지에 적용한다.

2) 국지도발대비 전투진지는 군사분계선으로부터 25킬로미터 이내 지역의 유자재 진지만 적용한다.

3) 작전성 검토 제외 진지는 다음 각 호와 같다.

가) 도로확장과 신설, 적 전술 · 임무변경 등으로 작전계획이 변경되어 효용성을 상실한 진지

나) 진지이력카드에 미 반영되어 있고, 최근 5년 간 사용실적이 없는 유휴화 된 진지

나. 작전지역별 검토기준

1) FEBA-'A' 지역중 '반드시 보호해야 할 지역'은 선단거점, 종심지역, 집결보유와 부대전개 공간, 주 · 예비 지휘소 및 지휘통신시설, 작전지속지원시설이며, '반드시 보호해야 할 지역'이외의 지역은 협의업무 위탁 가능지역으로 선정할 수 있다. 다만, '반드시 보호해야할 지역'의 세부사항은 합참의장이 정하는 바에 따른다.

2) 집결지인 경우, 해당 집결지 외곽으로부터 보병부대 50미터, 기갑 · 기계화 · 포병부대는 500미터 이내 지역을 확보한다.

3) FEBA-'B' 지역중 '반드시 보호해야 할 지역'은 선단거점, 종심지역이며, '반드시 보호해야할 지역'이외 지역은 협의업무 위탁 가능지역으로 선정할 수 있다. 다만, '반드시 보호해야할 지역'의 세부사항은 합참의장이 정하는 바에 따른다.

4) FEBA-'C','D' 지역은 진지별 작전성 기준과 아래사항을 포함하여 작전성 검토를 한다.

가) 종심 깊은 시가지가 개발될 경우에는 전투공간을 최소 300미터 이상

확보하고 방어력 발휘에 유리하도록 친환경적인 전투진지 마련 등을 지방자치단체의 장등과 사전 협의한다.

나) 작전환경 변화에 따른 협의 추진방향은 아래와 같다.

(1) 지역개발에 따른 군 작전임무수행의 유리한 점과 불리한 점을 분석하고 진지강도와 대공화기사격 가능범위, 주변 도시경관을 고려 친환경적 대체 작전시설 마련 등 전투의 효율성을 높이는 방안 등에 대해서는 지방자치단체의 장등과 협의한다.

(2) 시가지 개발 허용 시에는 도시개발계획의 타당성 검토 단계부터 실시설계단계까지 군이 참여하고 전투의 효율성을 보장 받을 수 있도록 적극 검토하여 도시기본계획에 반영하여야 한다.

5) 작전성 검토 기준

가) 통제보호구역 내에서는「군사기지 및 군사시설보호법 시행령」제8조에 따라 허용한 이외 건축물의 신축은 금지한다.

나) 제한보호구역에서의 건축행위 등은 법 제13조에 따라 협의하되, 영 제13조제3항에 따른 협의 제외 대상은 협의하지 아니한다. 다만, 같은 항 단서 또는 제7호 단서에 해당하는 경우에는 협의하여야 한다.

다) 관할부대 협의 시 허용 가능한 범위는 아래와 같다.

(1) 건축물 신축으로 기존 방어 강도가 유지되거나 강화 될 경우

(2) 진지 조정, 대체 장애물 보강으로 전투력 발휘에 제한이 없을 경우

(3) 작전에 미치는 영향이 없을 경우

(4) 작전계획 및 전투수행방법 변경으로 작전임무 수행에 지장이 없을 경우. 다만, 작전계획 및 전투수행방법 변경계획 수립 후 허용.

(5) 정부(지자체) 개발계획과 관련된 대규모 개발사업의 협의 요청이 있는 경우에는 합참의장이 정한 부대별 업무분장을 고려하여 검토

다. 개인전투 진지

1) 작전성 검토 고려요소

가) 화기의 유효사거리를 고려 주 · 부사격 방향 통제

나) 표적지까지의 지형적 특징을 고려, 사격구역내의 관측과 사계 보장 여부(진지의 높이, 상호지원(교차)사격 등 고려)

다) 교통호 및 관측 · 지휘소 진지, 대피호 훼손여부

라) 병력 및 차량의 진 · 출입로, 철수로 등 기동 공간 확보 여부

마) 대전차화기 후폭풍을 고려한 안전거리(50미터) 확보 여부

바) 유 · 무자재진지 여부

사) 진지의 위협방향(전 · 후 · 좌 · 우) 등

2) 작전성 검토 기준

가) FEBA ‘A’, ‘B’지역은 진지별 최후 방어사격을 고려하여 500미터 이상의 거리가 확보되어야 한다.

나) FEBA ‘C’, ‘D’지역은 진지별 적 접근감시와 소총조준 사격 거리를 고려하여 300미터 이상의 거리가 확보되어야 한다.

라. 직사공용화기 진지

1) 작전성 검토 고려요소

가) 화기의 유효사거리를 고려 주 · 부사격 방향 통제

나) 표적지까지의 지형적 특징을 고려, 사격구역내의 관측과 사계 보장 여부(진지의 높이, 상호지원(교차)사격 등 고려)

다) 교통호 및 관측 · 지휘소 진지, 대피호 훼손여부

라) 병력 및 차량의 진 · 출입로, 철수로 등 기동 공간 확보 여부

마) 대전차화기 후폭풍을 고려한 안전거리(50미터) 확보 여부

바) 유 · 무자재진지 여부

사) 진지의 위협방향(전 · 후 · 좌 · 우) 등

2) 작전성 검토 기준

가) FEBA ‘A’, ‘B’ 지역은 최초진지 · 차후진지의 유효사거리를 고려 500미터 이상의 거리가 확보되어야 한다.

나) FEBA ‘C’, ‘D’지역은 선단거점의 최초진지만 500미터 이상의 거리가 확보되어야 한다.

마. 곡사화기 진지

1) 작전성 검토 고려요소

가) 화기 및 차량의 진 · 출입로, 철수로 등 기동로 확보 여부

나) 화기방열 공간 및 차량의 회전 공간 확보 여부

다) 경계진지(측 · 후방)에서의 관측과 사계

라) 포 · 목선상의 기존 건물지역

마) 최초진지와 차후진지 간 화력지원계획의 사거리 고려

바) 관측소 공간 확보가능 여부

2) 작전성 검토 기준

가) 진지지역(진지, 사격지휘소, 작전지속 지원시설 등)은 다음 각 호에 따른 거리 또는 공간이 확보되어야 한다.

(1) 박격포 진지는 200미터×300미터

(가) 박격포 진지가 진지지역 외곽에 위치한 경우, 수류탄 투척거리를 고려하여 외곽선으로부터 50미터 이상의 거리 확보

(나) 진지 주변 고지에 위치한 경계진지(3지대 방호개념의 2지대) 확보

(2) 포병진지는 주둔지 및 단계별 진지로 구분

(가) 주둔지 및 전·평시 민간인 철수 이전 점령하여 임무수행하는 진지는 울타리로부터 500미터 이내 지역

(나) 전시 민간인 철수 후 점령하는 진지는 진지외곽 50미터 이내 지역

(다) 진지주변 고지에 위치한 경계진지(3지대 방호개념의 2지대) 확보

나) 포목선상에 기존 건축물이 형성된 지역의 신축 건축물 허용고도(y)는 진지에 포사격시 지면과의 각(Θ), 진지에서 건물과의 거리(x) 고려

$y = \tan\Theta \times x$ 공식을 적용한다.

다) 천무진지는 주둔지 및 단계별 진지로 구분하되, 합참의 작전성 검토 기준을 따른다.

3. 훈련장별 검토기준

가. 사격훈련장

1) 각 군 본부에서 제시한 표준사격 훈련장 규격을 기준으로 지형여건을 고려하여 검토한다.

2) 지상 사격훈련장의 소음과 관련한 협의는 소음 피해 설정기준(62~67dB, 78~80 WECPNL)을 고려한다.

3) 공지합동사격훈련장은 안전을 고려하여 표적으로부터 2킬로미터 이내 지역에서의 신축은 제한한다.

4) 사격장, 훈련장은 최외곽경계선으로부터 1킬로미터 이내의 지역 확보

나. 직사화기 사격훈련장

1) 작전성 검토 고려요소

가) 안전거리는 표준훈련장 규격을 준용하여 확보

나) 도비탄 발생 방지를 위한 산악, 능선 등의 차폐지형 및 방호시설 고려

다) 산불확산 방지를 위한 방화지대

라) 소음방지 시설 등

2) 작전성 검토 기준

가) 안전 이격거리는 사격진지로부터 최대사거리를 적용한다.(차폐가능지역은 건축행위 등을 허용할 수 있다)

나) 산악과 능선으로 형성되어 있어서 도비탄 차폐가 가능 할 경우의 검토기준은 다음 각 호와 같다.

(1) 유효사거리 내 차폐지역 후사면은 능선의 고도를 초과하지 않는 범위 내에서 건축행위 가능

(2) 능선 등 차폐지역이 형성되지 않은 곳에서는 방호시설물을 설치하는 조건일 경우 건축행위 가능

(3) 사선과 진지지역 측 · 후방의 건축물은 방호시설물 설치 등 안전 제한요소가 해소되는 경우 건축행위 가능

다) 사격장, 훈련장은 최외곽경계선으로부터 1킬로미터 이내의 지역 확보

다. 포병 사격훈련장

1) 작전성 검토 고려요소

가) 포진지 지역

(1) 포 전개 공간 확보 및 차량 · 진출입 보장

(2) 소음 · 진동 피해

(3) 포탄 폭발 안전거리

나) 표적지역 안전거리 확보

(1) 포탄 폭발 안전거리

(2) 조명탄 빈탄체(부스타) 착발거리(포탄 안전거리, 공산오차 고려)

(3) 소음 · 진동 피해

(4) 산불확산을 방지할 수 있는 방화지대

다) 포 · 목선상은 건물지역을 회피

라) 관측소는 포 · 목 선상을 회피하고 모든 목표 관측이 가능하도록 고려

2) 작전성 검토 기준

가) 포병 사격훈련장은 사격진지지역과 사격진지 전방 포목선지역 및 표적지역으로 구분하여 적용한다.

나) 사격진지지역은 사격훈련장의 최외곽경계선으로부터 1킬로미터 범위 이내 지역을 확보하고 포목선상의 건축물 허용고도를 고려하여 아래와 같이 적용한다.

(1) 사격진지 전방 500미터이내 이면서 포목선 이외 지역은 기존의 건축물이 형성된 지역은 기존에 형성된 최고높이의 건축물을 초과하지 않는 범위 내에서 신축 · 증축 · 개축 · 재축과 대수선 가능

(2) 사격진지 측 · 후방은 진지 외곽선으로부터 500미터 이내지역으로 기존의 건축물이 형성된 지역은 기존에 형성된 최고높이의 건축물을 초과하지 않는 범위 내에서 증축 · 개축 · 재축과 대수선은 가능(신축은 방음벽 설치 등 안전제한 요소를 해소할 수 있을 경우 가능)

(3) 사격진지 측 · 후방 진지 외곽선으로부터 500미터 이외지역은 신축 · 증축 · 개축 · 재축과 대수선 가능

다) 사격진지 전방 포목선지역은 신축 제한, 다만 기존의 건축물이 형성된 지역은 기 존에 형성된 최고높이의 건축물을 초과하지 않는 범위 내 에서 신축 · 증축 · 개축 · 재축과 대수선은 가능

라) 천무, 포신포병 표적지역은 공산오차 및 파편비산거리 등 안전요소를 고려하되, 합참의 작전성 검토 기준을 따른다.

라. 박격포 사격훈련장

1) 작전성 검토 고려요소

가) 포진지 지역

(1) 포 전개공간 확보 및 차량 · 진출입 보장

(2) 소음 · 진동 피해

(3) 포탄 폭발 안전거리

나) 표적지역 안전거리 확보

(1) 포탄 폭발 안전거리

(2) 조명탄 빈탄체(부스타) 착발거리(포탄 안전거리, 공산오차 고려)

(3) 소음 · 진동 피해

(4) 산불확산을 방지할 수 있는 방화지대

다) 포 · 목선상은 건물지역을 회피

라) 관측소는 포 · 목 선상을 회피하고 모든 목표 관측이 가능하도록 고려

2) 작전성 검토 기준

가) 박격포 사격훈련장은 사격진지지역과 사격진지 전방 포목선지역 및 표적지역을 구분하여 적용한다.

나) 사격훈련장의 최외곽경계선으로부터 1킬로미터 범위 이내의 지역 확보

(1) 단, 사격진지 전방 50미터이내 이면서 포목선 이외지역에서는 기존의 건축물이 형성된 지역일 경우 기존에 형성된 최고높이의 건축물을 초과하지 않는 범위 내에서 신축 · 증축 · 개축과 대수선 가능

(2) 사격진지 측 · 후방 50미터 거리 이내 지역은 증축 · 개축 가능(신축은 방음벽 설치 등 안전제한요소를 해소하는 조건일 경우 가능)

다) 사격진지 전방 포목선상은 신축을 제한한다. 다만, 기존의 건축물이 형성된 지역은 기존에 형성된 최고높이의 건축물을 초과하지 않는 범위 내에서 신축 · 증축 · 개축 · 재축과 대수선은 가능

라) 표적지역은 표적 중앙을 기준으로 좌 · 우 300미터 거리 이상 이격 시 협의가 가능하며, 표적을 중심으로 포목선 연결선상 전 · 후방 600미터 거리 이내는 신축을 제한한다. 다만, 기존의 건축물이 형성된 지역은 기존에 형성된 최고높이의 건축물을 초과하지 않는 범위 내에서 신축 · 증축 · 개축은 가능하다.

마. 공군 사격훈련장

1) 작전성 검토 고려요소

가) 사격장 안전구역 및 비행안전에 미치는 영향

나) 공대지 · 공대공 사격시 경로 · 고도, 안전구역 및 비행안전 저해요소 등을 종합적으로 고려

2) 작전성 검토 기준

가) 공대지 · 공대공 사격장의 작전성 검토 기준

(1) 협의대상물이 안전에 영향을 주는 경우, 위치와 높이 조정을 통하여 사격안전을 보장할 수 있는지 여부를 검토한다.

(2) 공대지 · 공대공 사격장의 안전구역은 공군참모총장 및 공군작전사령관이 정한 기준을 적용한다.

(가) 공대지사격장은 각 항공기의 기종 · 무장 · 과목별 투하 범위와 안전요소 등을 고려하여 산출된 안전구역을 적용

(나) 지대공(해상)사격장은 단거리 방공무기 사격구역과 중 · 장거리 유도무기 사격구역으로 구분하여 적용

① 단거리 방공무기 사격구역은 사격지점으로부터 5킬로미터 범위 이내의 해상구조물(인공섬, 등대, 양식장 등) 설치는 제한

② 중 · 장거리 유도무기 사격구역은 시설물의 안전과 표적기 비행경로, 레이더의 탐지와 포착범위를 보장할 수 있어야 한다.

나) 정부기관 또는 지방자치단체의 장이 사격장 공역조정 협의를 요청하는 경우, 공군 내 관련부서(공본, 공작사 및 기타사령부, 관할부대 등)에서 작전성을 검토한다.

4. 장애물 운용지역 및 폭발물 관련시설 검토기준

가. 장애물 운용지역

1) 작전성 검토 고려요소

가) 장애물의 용도 및 기능 보존 가능 여부

나) 장애물보호 및 훈련공간 확보 가능 여부

다) 기존 장애물 운용지역과 운용 예정지역 여부

2) 작전성 검토 기준

가) 폭약량에 따른 안전거리 공식은 적용하지 않고, 장애물의 외곽경계선을 적용하며, 외곽경계선은 아래와 같다.

(1) 경계선이 명확할 경우(교량파괴, 도로대화구, 낙석 등)에는 장애물의 외곽경계선 기준 50미터

(2) 경계선이 불명확할 경우(기설치 및 미확인 지뢰지대 등)에는 아래와 같이 적용

(가) 기설치된 지뢰지대는 경계철조망 또는 관할 부대장이 설정한 지역의 외곽경계선 기준 300미터

(나) 미확인지뢰지대는 폭발물 관련 보호구역내 허용 범위 준용

(다) 작전계획에 반영된 장애물 운용지역 확보

나. 폭발물 관련 시설(ASP(탄약보급소) · 탄약창)

1) 작전성 검토 고려요소

가) 폭약량에 따른 안전거리

나) 주택 신축의 경우 폭발물 관련 보호구역 지정 이전부터 존재하였는지 여부

다) 개축 · 재축 · 대수선하고자 하는 건축물 또는 공작물이 폭발물 관련 시설 이전부터 존재하였는지 여부

라) 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제4조에 따른 공익사업 중 철도 · 도로 · 교량 및 하천에 관한 사업의 시행여부

2) 작전성 검토 기준

가) 탄약고 탄약급수와 실 저장 가능 최대 폭약량을 기준으로 탄약폭발에 따른 인원과 재산의 안전을 고려한 폭발물 안전거리(주거시설 · 공로거리)를 적용한다.

(1) 주거시설거리는 주거시설 또는 주거시설에 준하는 시설과 탄약고와의 안전거리

(2) 공로거리는 공공도로 또는 공공도로에 준하는 시설과 탄약고와의 안전거리(주거시설거리의 60%)

나) 보호구역내에서 안전거리 적용에 대한 세부적인 사항은 국방부"탄약 및 폭발물 안전관리 기준"을 적용한다.

5. 대공방어협조구역 검토기준

가. 고려요소 및 작전성 검토 기준

1) 작전성 검토 고려요소

가) 방공진지의 관측 및 사계보장 여부

나) 레이더의 탐지 및 추적활동 보장 여부

다) 기타 방공무기의 작동에 저해가 되는지 여부

2) 작전성 검토 기준

가) 방공진지로부터 건축통제거리는 탐지 및 사격거리 등 합참의 작전성 검토 기준을 따른다.

나) 대공방어협조구역의 작전성 검토에 대한 세부기준은 관할부대장(수도방위사령관)이 정한 기준을 적용한다.

6. 민간인통제선은 작전수행여건 보장 및 통제대책 강구, 국민편익 등 합참의장이 정한 검토 기준을 따른다.

Ⅲ. 기타

세부 작전성 검토 기준은 합참 규정-334-01(군사기지 및 군사시설 보호구역 작전성 검토)를 적용한다.